

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

A responsabilidade civil do Estado segue uma dinâmica específica que envolve tanto o agente público quanto o particular prejudicado. De acordo com a **teoria do órgão**, também chamada de **teoria da imputação volitiva**, os atos praticados pelos agentes públicos no exercício de suas funções são imputados ao órgão ao qual pertencem.

Isso significa que, se um agente público causa um dano a um particular no exercício da função, a vítima **não pode entrar com uma ação direta contra o agente**. A **ação deve ser proposta contra o Estado**, pois a responsabilidade recai sobre ele.

Essa sistemática é chamada pelo Supremo Tribunal Federal de **teoria da dupla garantia**. Ela protege tanto o agente público quanto o particular prejudicado. O agente público tem a segurança de que, ao desempenhar sua função, não responderá diretamente por eventuais danos causados, o que lhe dá estabilidade no exercício do cargo.

Por outro lado, a vítima do dano tem a garantia de que poderá acionar o Estado, que tem maior capacidade financeira para arcar com indenizações, enquanto um agente público individual pode não ter patrimônio suficiente para pagar um prejuízo significativo. Embora a indenização pelo Estado possa demorar, especialmente se for paga por meio de precatório, ela será assegurada.

Se o Estado não for condenado, a questão se encerra. Porém, se o Estado for condenado a indenizar o particular, surge a possibilidade de uma **ação regressiva** contra o agente público que causou o dano.

Esse direito de regresso do Estado contra o agente, no entanto, **só ocorre se for comprovado que o agente agiu com dolo ou culpa**. Isso significa que, enquanto a responsabilidade do Estado perante a vítima é objetiva, a responsabilidade do agente público na ação regressiva é subjetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa ou dolo.

Essa distinção é fundamental. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função, independentemente da existência de culpa.

Entretanto, se a conduta do agente foi isenta de culpa ou dolo – por exemplo, se ele estava apenas cumprindo um dever legal e ainda assim um dano ocorreu –, o Estado terá que arcar sozinho com a indenização e não poderá mover ação regressiva contra o agente. Dessa forma, a responsabilidade objetiva do Estado busca garantir proteção aos cidadãos, enquanto a responsabilidade subjetiva do agente público resguarda aqueles que atuam de boa-fé no exercício de suas funções.



Importante!

A responsabilidade do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, **perante a vítima é objetiva**.

Mas, o Estado só pode entrar com ação regressiva contra um agente público se esse agente público agiu com culpa ou dolo. Portanto, a **responsabilidade regressiva é subjetiva**.

A **responsabilidade regressiva** do agente público, além de ser **subjetiva**, ou seja, **depender da comprovação de dolo ou culpa**, também se estende aos seus sucessores, mas **apenas até o limite do valor da herança**.

Isso significa que, se um agente público causa um dano e, antes de ser cobrado, falece deixando bens, seus herdeiros poderão ser responsabilizados, mas somente até o montante que receberam como herança.

Por exemplo, se o agente público causou um prejuízo de R\$ 80 mil ao Estado, mas faleceu antes de ser acionado judicialmente e deixou uma herança de apenas R\$ 50 mil, o Estado só poderá cobrar esses R\$ 50 mil. Os R\$ 30 mil restantes não poderão ser exigidos dos herdeiros, pois no Brasil vigora o princípio de que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado.

Ou seja, o patrimônio pessoal dos sucessores não pode ser afetado, apenas o valor da herança deixada pelo agente. Dessa forma, na prática, a indenização continua sendo paga pelo próprio agente, ainda que por meio dos bens que ele tenha deixado.

Outro ponto importante é a **impossibilidade de denunciação à lide** nos casos de responsabilidade civil do Estado. A denunciação à lide ocorre quando o réu em uma ação chama outra parte para integrar o processo, de forma que a questão seja resolvida de maneira conjunta.

No contexto da responsabilidade do Estado, isso significaria permitir que o Estado, ao ser processado por uma vítima, chamasse o agente público responsável pelo dano para que ele também fosse réu no mesmo processo. Dessa forma, se o Estado fosse condenado, a ação regressiva já poderia ser resolvida no mesmo julgamento.

No entanto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência rejeitam essa possibilidade. Isso porque a denunciação à lide traria para o processo principal uma discussão sobre dolo ou culpa do agente público, algo que não é necessário para a condenação do Estado, que responde objetivamente.

Como a responsabilidade do Estado independe da comprovação de culpa, não faria sentido incluir no mesmo processo uma análise sobre a conduta do agente.

Assim, o procedimento correto é manter as ações separadas: primeiro, a vítima aciona o Estado. Se houver condenação, o Estado, em um segundo momento, ingressa com uma ação regressiva contra o agente público, mas apenas se houver comprovação de dolo ou culpa.



Tome nota!

STF criou a **"dupla garantia"**: vítima e agente (até seus sucessores).

Resumo

Teoria do Órgão (ou da Imputação Volitiva):

- Os atos dos agentes públicos no exercício da função são imputados ao Estado.
- A vítima deve acionar o Estado, e não o agente diretamente.

Teoria da Dupla Garantia (STF):

- Garante proteção tanto ao agente público quanto à vítima:
 - Agente público: não responde diretamente pelo dano, garantindo segurança no exercício da função.
 - Particular prejudicado: pode acionar o Estado, que tem maior capacidade financeira.
 - O particular não pode entrar com ação direta contra o agente público que causou o dano.
 - A ação deve ser movida contra o Estado.

Responsabilidade do Estado

- Objetiva: independe de dolo ou culpa do agente.
- Aplica-se a:
 - Administração direta
 - Pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público

Ação regressiva contra o agente público:

- O Estado, após ser condenado, pode ingressar com ação regressiva contra o agente, mas somente se houver dolo ou culpa.
- A responsabilidade do agente público é subjetiva, diferentemente da responsabilidade objetiva do Estado.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
